

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา โดยวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำ หรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะประชาชนทั่วไปย่อมมีสิทธิที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจ ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งใช้สิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ นั้น เมื่อคำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้เสียหายที่ถูกทำละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ฯ ไม่ใช่การใช้สิทธิฟ้องคดีในฐานะประชาชนทั่วไปที่จะใช้สิทธิตรวจสอบ การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น อีกทั้งประเด็นนี้มิใช่ปัญหา เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเอง จึงต้องห้ามอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คผ.๒/๒๕๖๔)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็น ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

(๑.๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโดยผิดหลง

คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีถ้อยคำหรือข้อความที่ไม่สุภาพและมีลักษณะส่อเสียด ซึ่งถือเป็นการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่ได้บัญญัติว่าคำฟ้องที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพไม่สามารถแก้ไขได้ กรณีจึงรับฟังได้ว่า คำฟ้องที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพเป็นข้อบกพร่องที่อาจแก้ไขได้ อันเป็นอำนาจของตุลาการเจ้าของสำนวนที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควรตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ ดังนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องคดีก่อนมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา จึงเป็นการมิได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องก่อนแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๖๔ ที่ ๒๙/๒๕๖๔ ที่ ๓๑/๒๕๖๔ ที่ ๓๔/๒๕๖๔ ที่ ๓๖/๒๕๖๔ ที่ ๕๐/๒๕๖๔ และที่ ๕๘/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการดำเนินการบวณยุติธรรมทางอาญา ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม แต่ปรากฏจากคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้นำข้อพิพาทในเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมแล้ว แต่ศาลที่รับคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งกระทำการตามหน้าที่ คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์ (ผู้ฟ้องคดี)



และคืนคำฟ้องให้ไปยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้น จึงทำให้เมื่อศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าเป็นคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ไม่เป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง จึงได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาไปโดยผิดหลง โดยมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ให้ศาลนั้นส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย สมควรที่จะย้อนสำนวนคดีนี้ไปให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๐๔/๒๕๖๔)

(๑.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอเรียกพยานบุคคล และพยานเอกสารของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งของศาลที่สั่งในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณา ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี และมีใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ระบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ โดยผู้ฟ้องคดีชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอเรียกพยานบุคคลและพยานเอกสารของผู้ฟ้องคดี คำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมายังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน จึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะส่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๑/๒๕๖๓)



(๑.๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องเพิ่มเติม

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและให้จัดส่งสำเนาคำฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติมจำนวน ๒ ชุด ต่อศาล และศาลได้ส่งสำเนาคำฟ้องลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำเนาคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำคำให้การ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำให้การลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อศาล พร้อมกับแนบสำเนาคำฟ้องลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำเนาคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ มาพร้อมด้วย จึงมีความเป็นไปได้ว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติมต่อศาล ผู้ฟ้องคดีอาจจะส่งคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยแนบมาพร้อมกับสำเนาเอกสารตามคำสั่งศาล และศาลได้ส่งติดไปกับคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำคำให้การโดยผิดหลง ซึ่งเมื่อพิจารณาคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนจนกว่าจะมีการสั่งการตามกฎหมาย พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคืนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตรากฎหมายกำหนดนับแต่วันกระทำละเมิด รวมทั้งมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้เงินเดือนขั้นพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปรับเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดนับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจนถึงปัจจุบัน อันเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ พอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ถ้าคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ อยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีและศาลรับไว้พิจารณาได้ และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยแนบมาพร้อมกับหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาในการตรวจคำฟ้อง การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงไม่ชอบเช่นเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณา



พิพากษาคดีเป็นไปด้วยความยุติธรรม สมควรที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องดำเนินการไต่สวน
คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อศาล หรือไม่ แล้วมีคำสั่งตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๙/๒๕๖๔)

(๑.๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
โดยไม่ถูกต้อง

ในการมีคำสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลนั้น ศาลจะมีคำสั่ง
ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ในกรณีที่ศาลมีคำสั่ง
ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามข้อ ๓๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ หรือในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษามาตรา ๗/๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลต้องมีคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลหรือศาลมีคำพิพากษา
ให้ชนะคดีเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง
ไว้พิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล หรือได้มีคำพิพากษา
ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชนะคดีในคดีนี้แล้วแต่อย่างใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลสำหรับทุนทรัพย์ตามคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายเกินกว่า
๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ศาลปกครองชั้นต้นย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรตามข้อ ๗
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด
จะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและส่งสำนวนคืนศาลปกครองชั้นต้นเพื่อไปดำเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔๑/๒๕๖๓)

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง
(ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร และคำสั่งที่ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำความผิดดังกล่าว รวมทั้งคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเฉพาะในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการรื้อถอนอาคารพิพาทจนกว่าคดีถึงที่สุด ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร และมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวตามข้อ ๗๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิใช่คำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด อันเป็นมาตรการเสริมที่กฎหมายกำหนดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในกรณีทั่วไปนอกเหนือจากมาตรการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ซึ่งศาลต้องนำความในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้กระทำได้และไม่ขัดต่อระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง การที่ศาลมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการที่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และถือเป็นการผิดพลาดในการพิจารณาคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งยังเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้โต้แย้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ได้รับชื่อคำร้องว่า “คำร้องขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบฯ” ประกอบกับเนื้อหาที่บรรยายว่า คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นคำสั่งที่ผิดระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว กรณีจึงฟังได้ว่า คำร้องฉบับดังกล่าวเป็นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย



วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้เพิกถอน กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ของผู้ฟ้องคดีเป็นการคัดค้านคำสั่งของศาลที่ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งถือเป็นการอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฉบับดังกล่าว จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณียอมเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่ชอบ อันมีเหตุปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่งตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่การที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณากรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้อง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณา คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คู่กรณีฝ่ายใด ตรงกันข้ามกลับทำให้เสียเวลาโดยใช้เหตุ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วแก่การพิจารณา ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรสั่งคำร้องของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยไม่จำเป็นต้องส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ดำเนินกระบวนพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๖๓)

ในการกำหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่คู่กรณี เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๖๙ ถึงข้อ ๗๔ โดยข้อ ๗๑ วรรคสอง ได้กำหนดให้ในกรณีที่ไม่มีคำขอตามข้อ ๖๙ ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีได้ ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามิเหตุอันสมควร โดยจะไต่สวนก่อนหรือไม่ก็ได้ และส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวตามข้อ ๗๕ ซึ่งไม่ได้กำหนดให้ในกรณีที่ไม่มีคำขอตามข้อ ๗๕ ศาลมีอำนาจสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาได้ เหมือนกับกรณีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง อีกทั้ง ความในลักษณะ ๑ ภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่นำมาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอ เงื่อนไขในการออกคำสั่งของศาลและผลของคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา



หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาโดยอนุโลมตามข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ก็บัญญัติให้ศาลปกครองมีคำสั่งได้เมื่อโจทก์มีคำขอตามมาตรา ๒๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือบัญญัติให้คู่กรณียื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอตามมาตรา ๒๖๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจมีคำสั่งได้โดยไม่มีคำขอแต่อย่างใด นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่ามีหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวโดยไม่มีคำขอของผู้ฟ้องคดีหรือของคู่กรณี ยกเว้นกรณีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกันตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาบรรจุและแต่งตั้งไว้ก่อนและห้ามบรรจุและแต่งตั้งบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และโดยที่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วทำให้ไม่มีกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นต้องพิจารณามีคำสั่งใหม่ จึงไม่จำเป็นต้องสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งใหม่แต่อย่างใด **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๐๓/๒๕๖๓)**

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่วันดังกล่าวเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องนับวันทำการถัดไปเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาที่อาจยื่นอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษา อีกทั้ง กำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาข้างต้นมิใช่ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือเป็นระยะเวลาที่ศาลกำหนดอันจะทำให้ศาลมีอำนาจยื่นหรือขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างในคำร้องอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำพิพากษาล่าช้าหรือผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับหมายนัดหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับคดีนี้จากศาลปกครองชั้นต้นและผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตั้งใจละทิ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม



ข้อกล่าวอ้างเช่นนี้ก็ไม่ทำให้ศาลมีอำนาจสั่งขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาได้ ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีนั้น แม้จะถือว่ามีผลในทำนองเดียวกัน แต่ก็ถือเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษา และคำสั่งตามนัยข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรมีคำสั่งไปได้โดยไม่ต้องยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งใหม่แต่ประการใด จึงมีคำสั่งแก้คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔/๒๕๖๔)

**๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้
ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีดุลพินิจในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมขั้นใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการกิจการทุกรายหรือเฉพาะรายได้ โดยต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น เมื่อ กสทช. ได้พิจารณาออกประกาศกำหนดอัตราขั้นสูงใหม่ของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ โดยบังคับใช้อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที กับเฉพาะผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเห็นว่าการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่ ๐.๙๙ บาทต่อนาที ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบการทุกรายไม่ได้เป็นอัตราขั้นสูงที่สะท้อนต้นทุนในการให้บริการของผู้ประกอบการรายเล็ก และจะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กขาดทุนหรือมีต้นทุนสูงจนไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดทางธุรกิจในระยะยาว ส่วนการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่ ๐.๙๙ บาทต่อนาที ให้มีผลใช้บังคับกับเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการภายใต้สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานของตน และสามารถสร้างทางเลือกอื่นที่มีใช้ราคาเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่แทนได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล ซึ่งมุ่งเน้นการกำกับดูแลที่จำเป็นเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น กรณีย่อมเป็นการพิจารณาออกประกาศที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย มิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันขัดต่อมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐

และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่อย่างไร

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงที่เหมาะสม โดยเห็นควรให้กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการด้วยวิธีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return หรือ ROR) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ Cost-plus regulation อันเป็นวิธีการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถครอบคลุมต้นทุนในการให้บริการทั้งหมด โดยคำนวณจากต้นทุนสินทรัพย์ที่ใช้ในการบริการ ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา และภาษี รวมทั้งมีผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในระหว่างนั้น กทช. ได้มีคำสั่งที่ ๓๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระบุผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละตลาดที่เกี่ยวข้องและให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่กำหนด โดยกำหนดให้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ หลังจากนั้น สำนักงาน กทช. ได้จัดทำร่างรายงานอัตราขั้นสูงด้วยวิธีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return หรือ ROR) ของผู้ประกอบการทั้ง ๗ ราย คือ (๑) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (๒) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (๓) บริษัท ทีทีเอ็น จำกัด (มหาชน) (๔) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (๕) ผู้ฟ้องคดี (๖) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ (๗) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีอัตราขั้นสูงของค่าบริการ ๐.๙๙ บาทต่อนาที บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีอัตราขั้นสูงของค่าบริการ ๐.๗๑ บาทต่อนาที และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด มีอัตราขั้นสูงของค่าบริการ ๑.๗๖ บาทต่อนาที กทช. จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบการกำหนดอัตราขั้นสูงใหม่ของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Pre-paid และ Post-paid ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที ในลักษณะอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Rate) โดยให้บังคับใช้กับผู้รับใบอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒G ทุกสาย และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาดำเนินการจัดทำร่างประกาศเสนอ กทช.

ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่



วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นผลให้บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ กทข. โอนย้ายมาเป็นของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนออกประกาศ สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ ลงวันที่... และนำร่างประกาศดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวมทั้งได้ส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว ปรากฏว่าผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีข้อสังเกตว่าการกำกับอัตราเดียวกับผู้ประกอบการทั้งห้ารายไม่เหมาะสม โดยควรคำนึงถึงต้นทุนการบริการของผู้ประกอบการแต่ละรายที่มีต้นทุนไม่เท่ากัน และความเหมาะสมในการใช้อัตราขั้นสูงที่จะต้องไม่ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีต้นทุนสูงกว่าเสียเปรียบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ข้างต้น ซึ่งได้แก่ ผู้ฟ้องคดี และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นการเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อีกทั้งยังแตกต่างจากร่างประกาศที่เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ชอบด้วยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ประกาศพิพาทยังไม่ได้แสดงวิธีการคำนวณที่ชัดเจนโดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้นำต้นทุนค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มารวมด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียง



ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการออกประกาศพิพาทเพื่อกำหนดอัตราขึ้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ โดยได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลในการกำหนดอัตราขึ้นสูงของค่าบริการด้วยวิธีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return หรือ ROR) โดยใช้ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และได้พิจารณาให้กำหนดอัตราขึ้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บล่วงหน้า (Pre-paid) และเรียกเก็บภายหลัง (Post-paid) ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที ในลักษณะอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Rate) โดยคำนวณจากต้นทุนสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษี ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นต้นทุนสูงสุดสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว การออกประกาศพิพาทจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีและได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

นอกจากนี้ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมขึ้นใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการทุกรายหรือเฉพาะรายได้ โดยต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งหมายถึง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ ๒๕ และมีความสามารถที่จะกีดกันการแข่งขันหรือผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมได้ และคำสั่งดังกล่าวยังไม่มีมีการยกเลิก



เพิกถอน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่ ๐.๙๙ บาทต่อนาที ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการทุกรายไม่ได้เป็นอัตราขั้นสูงที่สะท้อนต้นทุนในการให้บริการของผู้ประกอบกิจการรายเล็ก และทำให้ผู้ประกอบกิจการรายเล็กถูกบังคับให้กำหนดอัตราค่าบริการต่ำกว่าทุนของตนเองโดยมิใช่กลไกของตลาด อันจะทำให้ผู้ประกอบกิจการรายเล็กขาดทุนหรือมีต้นทุนสูงจนไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดทางธุรกิจในระยะยาว ส่วนการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่ ๐.๙๙ บาทต่อนาที โดยให้มีผลใช้บังคับกับเฉพาะผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการรายเล็กสามารถพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการภายใต้สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานของตน และสามารถสร้างทางเลือกอื่นที่มีราคาถูกเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่แทนได้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล ซึ่งมุ่งเน้นการกำกับดูแลที่จำเป็นเฉพาะผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น จึงเป็นการพิจารณาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันขัดต่อมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่ ๐.๙๙ บาทต่อนาที ตามประกาศพิพาทนั้น เป็นการกำหนดอัตราซึ่งมีวิธีการคำนวณที่ชัดเจน สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฟ้องคดีที่มีต้นทุนต่อหน่วยในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที หรือก่อให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสกับผู้ประกอบกิจการรายเล็กซึ่งมีต้นทุนการให้บริการสูงกว่าอัตราขั้นสูงดังกล่าวให้สามารถคิดหากลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม และผู้ใช้บริการก็จะมีสิทธิเลือกผู้ให้บริการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น การบังคับใช้อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที กับเฉพาะผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ จึงย่อมจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า อัตราขั้นสูงของค่าบริการ ๐.๙๙ บาทต่อนาที ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจึงเป็นอัตราที่ยุติธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที โดยให้บังคับใช้เฉพาะผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่มีวิธีการคำนวณที่ชัดเจนและเป็นอัตราที่ยุติธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการ รวมถึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยกหรือกีดกัน



ผู้ให้บริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นอกจากนี้ โดยที่การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นขั้นตอนซึ่งมีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนมีการออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่งที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป สารสำคัญของ การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จึงเป็นการรับฟังว่าสมควรกำหนดอัตราขึ้นสูงของค่าบริการหรือไม่ และภายหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว ผู้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งจะต้องใช้ดุลพินิจ โดยพิจารณาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวมทั้งได้ส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดี ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจออกประกาศต่อไป หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศพิพาท จากเดิมที่กำหนดอัตราขึ้นสูงของค่าบริการในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เป็นให้มีผลใช้บังคับกับเฉพาะผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ กรณีจึงถือว่าประกาศพิพาทได้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว

ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขึ้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๗๕/๒๕๖๔)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเพียงพอที่จำเป็น โดยจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ซึ่งบุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น แม้คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๑๐๖ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะมีอำนาจกำหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสม แต่โดยที่การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งของบุคคลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติรับรองไว้ ซึ่งจะกระทำมิได้เท่าที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น คณะกรรมการคัดเลือกจึงไม่อาจกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งเป็นที่มาแห่งอำนาจกำหนดไว้ได้ การที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประกาศฉบับนี้กำหนด อันเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าสมัครรับคัดเลือก ย่อมเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้มีมติเห็นชอบให้ปรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นระดับ ๘ และให้สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยวิธีการคัดเลือก ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก ระยะเวลาในการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือกฯ หลังจากนั้น ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๘) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกตามข้อ ๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากตรวจสอบพบว่ากระบวนการดำเนินการทางวินัยกรณีดังกล่าวไม่ครบถ้วนในขั้นตอน อันเป็นสาระสำคัญซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอาจทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้สิทธิสมัครรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้ และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ วรรคสอง บัญญัติว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย วรรคสาม บัญญัติว่า บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ



แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน มาตรา ๓๑ บัญญัติว่า บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด สมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑๐๒ (๔) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ คัดเลือก... วรรคสอง กำหนดว่า การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนด ภายใต้กรอบกำหนด ดังนี้ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ซึ่งแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้... (๑.๒) กรณีคัดเลือกตำแหน่งบริหารอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด... (๒) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมินหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกำหนดรายการ ดังต่อไปนี้ (ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร (๑๕๐ คะแนน) (๑) วิสัยทัศน์และผลงาน (๗๐ คะแนน)... (๒) ความสามารถในการบริหาร (๓๐ คะแนน)... (๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ (๕๐ คะแนน)... (ข) คะแนนคุณสมบัติ (๕๐ คะแนน) (๑) เงินเดือน ๑๐ คะแนน (๒) อายุราชการ ๑๐ คะแนน (๓) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน ๑๐ คะแนน (๔) ความดี ความชอบย้อนหลัง ๕ ปี ๑๐ คะแนน (๕) วุฒิการศึกษา ๕ คะแนน (๖) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี) ๕ คะแนน... (๕) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุ รายละเอียดในเรื่องชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การประกาศผล การคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ หรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ โดยให้ปิดประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มสมัคร และจะประกาศ ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้... (๗) ข้าราชการผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศกำหนดการเลื่อน

